I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1128/2026, de 26 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico del Plan Especial para ampliación de centro de turismo rural en Tiedra (Valladolid). Expte.: EAES/2026/026.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Tiedra (Valladolid), presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Especial para ampliación de Centro de Turismo Rural en Tiedra, (Valladolid), que permita desarrollar las determinaciones del planeamiento general vigente en el municipio son las Normas Urbanísticas Municipales de Tiedra promovida por Hoteles Castillos de Pinilla Sotiedra, S.L.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión, así como los que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos y no cumplan con los demás requisitos establecidos en dicho artículo 6.1, serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente, es el órgano ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta orden.

1. *Objeto y descripción del plan o programa.*

El planeamiento general vigente en el municipio son las Normas Urbanísticas Municipales de Tiedra, aprobadas definitivamente por Acuerdo de 30 de mayo de 2002, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid (BOCyL, 10/09/2003).

Los objetivos del plan son los siguientes:

El objeto del Plan Especial es la ampliación del Centro de Turismo Rural y de sus actividades agropecuarias, resolviendo las dotaciones necesarias y estableciendo las medidas de integración paisajística precisas.

El Plan Especial prevé la ampliación de los usos turísticos excepcionales autorizados anteriormente sobre las parcelas que forman el ámbito del Plan Especial y propone un nuevo uso de bodega ligado a la producción vitivinícola de la parcela y a los usos turísticos que sustenta.

La ampliación del Centro de Turismo Rural tiene los siguientes objetivos:

- Diversificar los usos agropecuarios previstos en la autorización, recuperando el cultivo tradicional de viñedos y la elaboración del vino.
- Aumentar las plazas de alojamiento turístico para posibilitar que aumente el periodo de estancia de los turistas en la zona.
- Introducir una tipología de alojamiento rural que pueda funcionar de forma independiente con respecto al hotel existente y con menores afecciones paisajísticas, controlando su implantación sobre el terreno.
- Posibilitar la realización de eventos al aire libre aprovechando la infraestructura hotelera existente, mediante la implantación de instalaciones desmontables en su entorno.
- Resolver las infraestructuras necesarias de una forma eficiente y respetuosa con el entorno.

El Plan Especial desarrolla las determinaciones de las NUM de Tiedra para el suelo rústico, estableciendo una propuesta de ordenación de los nuevos alojamientos turísticos, asegurando su inserción paisajística y dando una solución sostenible de los servicios necesarios.

El Plan Especial no altera de las determinaciones de ordenación general de las NUM, ya que no modifica la clasificación ni el régimen del suelo rústico.

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero.

– Servicio Territorial de Cultura y Turismo.

– Ayuntamiento de Tiedra (Valladolid)

– S.T. de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.

– Diputación Provincial de Valladolid.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

– Servicio Territorial de Fomento de Valladolid.

– Ecologistas en Acción de Valladolid.

El S.T. de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid informa que o existe ningún inconveniente al Plan Especial para ampliacion de centro de turismo rural en Tiedra (Valladolid) La localizado en el polígono 3 parcelas 46 y 12 de la citada localidad, ya que no afecta a las parcelas agrícolas de la zona y el proyecto cumple con la normativa medioambiental vigente, En lo que se refiere exclusivamente a cuestiones competencia de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La Agencia de Protección Civil informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, indica que no existe riesgo potencial poblacional.

Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un riesgo de incendio forestal interfaz urbano-forestal medio.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en la Comunidad de Castilla y León está catalogado como medio, y en el caso de transporte por ferrocarril no ha sido delimitado.

En relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Por último, señala que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

La Dirección General de Patrimonio Cultural dispone en su informe que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en los Planes y Programas sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica por la legislación en materia de prevención ambiental se efectuará un diagnóstico de la afección que el proyecto, obra o actividad pueda tener.

Para la elaboración de dicho diagnóstico se llevarán a cabo los estudios sobre los bienes del patrimonio cultural y aquellas actividades arqueológicas que sean necesarias con el fin de poder evaluar sus efectos reales y concretos, que deberán ser realizados por técnicos con competencia profesional en la materia.

Posteriormente, dicho diagnóstico deberá ser sometido a valoración de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, que deberá emitir un informe favorable en el que se establezcan las medidas garantes de la conservación de los bienes afectados.

El órgano competente para emitir este informe, en este caso, es la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, en atención a lo establecido en el artículo 12.l) del ya citado Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, al tener afección en una sola provincia.

Con independencia de lo anterior, y a modo informativo, la Dirección General de Patrimonio Cultural recuerda que al tratarse de un instrumento urbanístico, su aprobación requiere informe favorable la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid en aplicación de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León en relación con el artículo 14.1 j) del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 37/2007, de 19 de abril. La tramitación y la documentación correspondiente será la que consta en el citado Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Tiedra remite el informe emitido por el Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Valladolid, previo a la aprobación inicial del Plan Especial para la ampliación del Centro de Turismo Rural, en Tiedra.

Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en el « Plan Especial para ampliación de Centro de Turismo Rural en Tiedra (Valladolid)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características del plan, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

   Se considera que el plan no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial del plan se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos del plan, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación del plan si se tiene en cuenta lo recomendado por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico del «Plan Especial para ampliación de Centro de Turismo Rural en Tiedra (Valladolid)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo establecido en el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-30102026-211-30